



訴願決定書

案 號： 1090071465

要 旨： 因陳情事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 02 月 04 日

發文字號： 新北府訴決字第 1092265005 號

相關法條： 訴願法 第 2、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1090071465 號

訴願人 林○耀

上列訴願人因陳情事件，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

一、按訴願法第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」。

二、本件訴願人於民國（下同）109 年 6 月 3 日以檢舉信向勞動部檢舉第○○○保險股份有限公司未依勞動基準法給付加班費及召開勞資會議事，經勞動部以 109 年 6 月 11 日勞動關 2 字第 1090011336 號書函轉臺北市政府，並以副本抄送本府勞工局（下稱勞工局），訴願人認勞工局對於該公司有違反上述勞動基準法之檢舉情事，有應作為而不作為，遂以勞工局為怠於處分機關，依訴願法第 2 條第 1 項規定，前向本府提起訴願，案經本府以 109 年 11 月 20 日新北府訴決字第 1091825723 號函檢送訴願決定書（案號：1090071198 號）為訴願**不受理**之決定，並已送達訴願人。茲訴願人復就前開同一事件再提起訴願，係對已決定之訴願事件**重行提起訴願**，揆諸首揭條文規定，應**不受理**。

三、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 2 月 4 日